

Súd:	Krajský súd Nitra
Spisová značka:	12Co/49/2017
Identifikačné číslo súdneho spisu:	4215216947
Dátum vydania rozhodnutia:	22. 02. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:	JUDr. Soňa Zmeková
ECLI:	ECLI:SK:KSNR:2018:4215216947.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Zmekovej a sudkýň JUDr. Sone Vackovej a JUDr. Denisy Šaligovej v právnej veci žalobcu: POHOTOVOSTĚ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, zastúpeného advokátskou spoločnosťou Advocate, s.r.o., so sídlom Pribinova 28, 811 09 Bratislava, proti žalovanej: W. P., nar. XX.XX.XXXX, bytom P. XXX/X, XXX XX M., o zaplatenie zmluvného úroku, úroku z omeškania, zmluvnej pokuty a ďalších nákladov, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Komárno č. k. 10C/554/2015-49 zo dňa 22.02.2017 takto

rozhodol:

Odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie **p o t v r d z u j e**.

Žalovanej nepriznáva nárok na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zaplatenia zmluvných úrokov, úrokov z omeškania, zmluvnej pokuty, nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, trov mediálneho a rozhodcovského konania a poplatku za upomienky. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca uzatvoril dňa 01.02.2012 so žalovanou Zmluvu o úvere č. XXXXXXXXXX, na základe ktorej jej poskytol úver 400 eur, a žalovaná sa úver zaviazala uhradiť v 12 mesačných splátkach po 66 eur počnúc dňom 20.02.2012. Podľa žalobcu žalovaná zaplatila ku dňu vyhotovenia žaloby sumu 870 eur. Zmluvný vzťah založený Zmluvou o úvere súd prvej inštancie posúdil ako právny vzťah zo spotrebiteľskej zmluvy a aplikoval naň ustanovenia zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch“). Vychádzal z obsahových náležitostí, aké má mať spotrebiteľská zmluva podľa § 9 ods. 2 tohto zákona. Vyhodnotil, že zmluva neobsahovala termín konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru (§ 9 ods. 2 písm. i/) a ani priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov (§ 9 ods. 2 písm. y/). Absencia týchto obligatórnych zmluvných náležitostí má za následok, že úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov podľa § 11 ods. 1 zákona o spotrebiteľských úveroch. Súd urobil záver, že žalovaná je preto povinná vrátiť žalobcovi len poskytnutý úver. Keďže žalovaná mu zaplatila z uvedeného titulu sumu 870 eur, čo je o 470 eur viac, než dostala, potom žalobu podal žalobca neopodstatnene. V tejto veci ide o úver bezúročný a bez poplatkov, a tak nárok na úrok vo výške 32 %, žalobcovi nevznikol. Žalobca podľa záveru súdu prvej inštancie neunesol ani dôkazné bremeno v časti uplatneného nároku na náklady spojené s uplatnením pohľadávky. Spolu so žalobou predložil pokus o zmier zo dňa 19.01.2013, v ktorom upozornil žalovanú na neuhradenie záväzku zo zmluvy, no nepreukázal, že by tento príspevek dal na poštovú prepravu s cieľom doručenia žalovanej. Žalobca založil do spisu oznámenie Združenia arbitráže a mediácie, zriaďovateľa Stáleho rozhodcovského súdu so sídlom Karloveské rameno 6, Bratislava, zo dňa 17.6.2015, o zastavení rozhodcovského konania, vedeného na vymoženie jeho pohľadávky od žalovanej, a tiež písomné vyhlásenie mediátora zo dňa 15.01.2013

o skončení mediácie pre neposkytnutie súčinnosti zo strany žalovanej, no nepredložil žiadny dôkaz o vynaložení nákladov na mediačné konanie v sume 201,55 eura a ani na rozhodcovské konanie v sume 328,92 eura. Z uvedeného dôvodu súd nemal preukázané, aké náklady žalobca vynaložil na mediáciu a na rozhodcovské konanie. K zmluvnej podmienke ohľadom nároku žalobcu na náklady spojené s uplatnením pohľadávky (bod. 13. VP) žalobca podľa záveru súdu nepreukázal, že obsah tohto bodu všeobecných podmienok bol so žalovanou dojednaný individuálne a že ho ona mala možnosť ovplyvniť, či zmeniť. Všeobecné podmienky sú pripravené žalobcom vopred pre veľký počet spotrebiteľov.

2. Rovnako súd zamietol žalobu v časti zmluvnej pokuty v sume 312 eur, pretože žalobca nepreukázal existenciu písomnej dohody zmluvných strán o zmluvnej pokute v súlade s ustanovením § 544 Občianskeho zákonníka a § 300 až 302 Obchodného zákonníka. Tento právny nárok si žalobca uplatňoval v zmysle bodu 5. Všeobecných podmienok, teda na základe štandardného formulára s vopred určenými podmienkami pre veľký počet spotrebných úverov a s obsahom, ktorý žalovaná ako spotrebiteľ nemala možnosť ovplyvniť. Táto zmluvná podmienka s ňou nebola individuálne dojednaná, preto je neplatná. Takáto zmluvná pokuta poškodzuje spotrebiteľa tým, že vôbec nezohľadňuje dĺžku obdobia, po ktorú spotrebiteľ riadne plnil svoje povinnosti zo zmluvy. Žalobca nerozlišuje, či spotrebiteľ porušil svoju povinnosť riadne splácať úver krátko pred ukončením zmluvy alebo hneď na začiatku plnenia. V oboch prípadoch je spotrebiteľ viazaný rovnakou výškou zmluvnej pokuty, čo súd považoval za neprijateľné. Uplatnený úrok z omeškania vo výške 8 % z dlžných splátok za obdobie od 26.05.2012 do 13.05.2015 v sume 128,77 eura súd považoval za neopodstatnený, pretože žalovaná na úvere zaplatila o 470 eur viac než mala, čím plne uspokojila pohľadávku žalobcu, vrátane prípadného úroku z omeškania. Rozhodnutie vo veci samej súd odôvodnil s odkazom na ustanovenie § 3, § 39, § 52, § 53 ods. 1, 2, 3, 5, § 54 ods. 1, 2, § 517 ods. 1, 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a § 1 ods. 2, § 2, § 9 ods. 2, 9, § 11 ods. 1, 2 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch. O trovách konania súd rozhodol tak, že úspešnej žalovanej ich náhradu nepriznal, pretože jej žiadne trovy nevznikli, a tento výrok súd oprel o ustanovenie § 255 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“).

3. Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca, ktorý navrhol napadnutý rozsudok zmeniť a žalobe vyhovieť. Odvolanie zdôvodnil tým, že zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka, že ich právne vzťahy sa budú spravovať Obchodným zákonníkom. Zmluva je teda uzatvorená podľa Obchodného zákonníka ako nepomenovaná zmluva, ktorá má zákonné náležitosti, a to označenie subjektov a predmet zmluvy. Iné náležitosti sa považujú za fakultatívne, a preto v dôsledku ich absencie nie je možné zmluvu označiť za bezúročnú a bez poplatkov. Nemožno hovoriť o absencii doby trvania zmluvy o úvere a termíne konečnej splatnosti, keď sa dlžník zaviazal k úhrade 12 splátok vo výške 66 eur počnúc dňom 20.02.2012, teda do 20.02.2013. V zmluve je uvedená aj výška RPMN 309,86 %, ktorá je vypočítaná správne. Zákon v čase uzatvorenia zmluvy o úvere nestanovil maximálne možnú prípustnú výšku odplaty. Ak záväzkový vzťah vznikol pred 1. júnom 2014, odplata za poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi sa riadi podľa predpisov účinných do 31. mája 2014. Znamená to, že ak bola spotrebiteľovi poskytnutá pôžička alebo úver na základe zmluvy uzavretej do 31.05.2014, obmedzenie výšky odplaty sa tu nebude aplikovať. Regulácia odplaty sa riadi ustanovením § 53 ods. 6 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého ak predmetom spotrebiteľskej zmluvy je poskytnutie peňažných prostriedkov, nesmie odplata podstatne prevyšovať odplatu obvykle požadovanú na finančnom trhu za spotrebiteľské úvery v obdobných prípadoch. Výška úrokov nie je podstatnou náležitosťou zmluvy o úvere. Podstatnou náležitosťou je len záväzok dlžníka popri istine zaplatiť úroky (bez uvedenia ich výšky). Údaj o priemernej ročnej percentuálnej miere nákladov (RPMN) je obsiahnutý v prílohe k zmluve o úvere č. 400700991 Štandardné informácie o spotrebiteľskom úvere, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o úvere č. 400700991. Zmluva obsahuje súdom vytýkané nedostatky, údaj o dobe trvania zmluvy, o termíne konečnej splatnosti a priemernej hodnote spotrebiteľského úveru, preto je nesprávny názor súdu o bezúročnosti a bezpoplatkovosti úveru. Všeobecné podmienky poskytnutia úveru predstavujú neoddeliteľnú súčasť zmluvy o úvere a nenachádzajú sa na osobitnej listine, s ktorou by sa žalobca neoboznámil. Nachádzajú sa na rovnakej listine, ako aj zmluva o úvere, a preto sa s nimi žalovaný dostatočne oboznámil, keď podpísal zmluvu bez výhrad a bol si vedomý sankcií v prípade neplatenia splátok. Zmluvná pokuta nie je obligatórnou náležitosťou zmluvy o úvere a nemusela byť priamo v zmluve o úvere uvedená; je na dohode veriteľa a dlžníka, ako si ju dojednali. Čo sa týka zamietnutia žaloby v časti nákladov v mediačnom a rozhodcovskom konaní, žalobca poukázal na povinnosť, ktorá vyplýva mediátorovi pri výkone mediácie, a tiež na prípustnosť rozhodcovského konania, čo vyplýva aj z právnej úpravy týkajúcej sa spotrebiteľských úverov. Poukázal na rozhodnutia iných súdov o zamietnutí žaloby o zrušenie

rozhodcovského rozsudku práve z dôvodu, že strany sa dohodli na riešení sporov pred rozhodcovským súdom. Až k tomuto odvolaniu žalobca doložil návrhy na začatie rozhodcovského konania, mediálneho konania a písomné vyhlásenie mediátora o ukončení mediácie.

4. Žalovaná sa k odvolaniu žalobcu nevyjadрила.

5. Krajský súd v Nitre ako odvolací súd (§ 34 CSP) viazaný rozsahom odvolania a odvolacími dôvodmi (§ 379, § 380 CSP) ako aj skutkovým stavom tak, ako ho zistil súd prvej inštancie (§ 383 CSP), prejednal vec bez nariadenia pojednávania s verejným vyhlásením rozsudku (§ 385 ods. 1, § 378 ods. 1, § 219 ods. 3 CSP) a po prejednaní veci urobil záver, že rozsudok súdu prvej inštancie je vecne správny. Preto tento rozsudok podľa § 387 ods. 1 CSP potvrdil a zároveň aplikoval ustanovenie § 387 ods. 2 CSP, podľa ktorého ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody. Odvolací súd sa stotožnil s výrokom rozhodnutia súdu prvej inštancie a na dôvažok dodáva nasledovné:

6. Podľa obsahu spisu si žalobca uplatňoval nároky zo zmluvy o poskytnutí úveru, ktorá bola uzavretá ako úverová zmluvu upravená Obchodným zákonníkom (tzv. absolútny obchod), pričom však zároveň ide o zmluvu spotrebiteľskú. Základ právnej úpravy je v Obchodnom zákonníku, no na daný vzťah sa aplikujú ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka o ochrane spotrebiteľa. Zmluva o poskytnutí úveru je spotrebiteľskou zmluvou, pretože zmluvnými stranami sú na jednej strane veriteľ ako dodávateľ, ktorého predmetom činnosti je poskytovanie pôžičiek a úverov z vlastných zdrojov a ktorý konal v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, a na strane druhej subjekt, t.j. dlžník, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekonal v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Tým sa pri rozhodovaní o žalobe otvoril priestor pre aplikáciu § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktoré predstavujú základný právny rámec ochrany spotrebiteľa, a tiež priestor na aplikáciu zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, účinného v čase uzatvorenia zmluvy (ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch“), ktorý upravuje práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním spotrebiteľského úveru na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere, podmienky poskytovania spotrebiteľského úveru, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, spôsob výpočtu celkových nákladov spotrebiteľa spojených s poskytovaním spotrebiteľského úveru a ďalšie opatrenia na ochranu spotrebiteľa. V ustanovení § 9 ods. 2 zákona o spotrebiteľských úveroch sú upravené náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Zákon tiež v ustanovení § 11 ods. 1 stanovuje, pri absencii ktorých náležitostí zmluvy sa úver pokladá za bezúročný a bez poplatkov. Súd prvej inštancie konštatoval absenciu doby trvania zmluvy, termín konečnej splatnosti zmluvy a neuvedenie priemernej hodnoty RPMN, a tak posúdil úver ako bezúročný a bez poplatkov. Odvolací súd sa s týmto záverom stotožnil, lebo v zmluve skutočne chýba nielen údaj o priemernej RPMN, ale chýba v nej aj údaj o úrokovej sadzbe spotrebiteľského úveru, ktorých absencia spôsobuje podľa § 11 ods. 1 tohto zákona účinného v čase uzatvorenia zmluvy, že úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov. Názor žalobcu, že výška úrokov nebola podstatnou náležitosťou zmluvy, nie je správny. Túto náležitosť okrem iného vyžaduje § 9 ods. 2 pod písmenom i) zákona o spotrebiteľských úveroch, a rovnako pod písm. y) vyžaduje aj údaj o priemernej hodnote RPMN. Žalobca poukázal na to, že údaj o priemernej RPMN je obsiahnutý v prílohe k zmluve o úvere č. XXXXXXXXXX, Štandardné informácie o spotrebiteľskom úvere, ktorá mala tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o úvere. Takúto listinu však v prvoinštančnom konaní ani netvrdil a ani ju na dôkaz vôbec nedoložil, preto operovanie ňou až v odvolacom konaní bolo bez ďalšieho neprípustné (§ 366 CSP). Odvolací súd uznal len to, že aj keď zmluva neobsahuje údaj o konečnej splatnosti priamo, možno ho vyvodiť z údajov, ktoré sa v zmluve nachádzajú a ktorými sú počiatočná splatnosť úveru a počet mesačných splátok; z nich je zrejmé, kedy je úver splatný, a preto absencia tejto náležitosti nemohla spôsobiť bezúročnosť a bezodplatnosť úveru. Táto skutočnosť však nemení nič na tom, že úver je bezúročný a bez poplatkov z ostatných vyššie uvedených dôvodov. Po prijatí takéhoto právneho záveru súd prvej inštancie správne žalobu žalobcu v tomto smere zamietol.

7. Základnou zásadou spotrebiteľských zmlúv je, že nesmú obsahovať neprijateľnú podmienku, t.j. nesmú obsahovať také ustanovenie, ktoré spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, a to pod sankciou absolútnej neplatnosti takejto podmienky. Občiansky zákonník v znení účinnom v čase uzavretia predmetnej zmluvy v ustanovení § 53 ods. 1,2,3,4 písm. a), k), ods. 5 uvádza nasledovné: „Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech

spotrebiteľa (ďalej len „neprijateľná podmienka“). To neplatí, ak ide o zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané. Za individuálne dojednané zmluvné ustanovenia sa nepovažujú také, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ak nemohol ovplyvniť ich obsah. Ak dodávateľ nepreukáže opak, zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi dodávateľom a spotrebiteľom sa nepovažujú za individuálne dojednané. Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré má spotrebiteľ plniť a s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy, a ktoré požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku. Neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné.“ Z predložených listinných dôkazov nie je zrejmé, v akom rozsahu bola žalovaná adekvátne poučená o následkoch porušenia svojich zmluvných povinností v podobe zmluvnej pokuty a či mala reálnu možnosť znenie bodu 05. Všeobecných podmienok poskytnutia úveru ovplyvniť. Dojednanie zmluvnej pokuty vôbec nezodpovedalo ustanoveniu § 53 ods. 1,2,3,4 písm. a), k) Občianskeho zákonníka v znení účinnom v tom čase. Žalobca v konaní nepreukázal, že ustanovenie o zmluvnej pokute vyhotovené drobným, takmer nečitateľným spôsobom, bolo dojednané individuálne, preto sa v súlade s ustanovením § 53 ods. 2 Občianskeho zákonníka za individuálne dojednanú nepovažuje. Navyše neboli dodržané ani zákonné podmienky uvedené v ustanovení § 544 ods. 2 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 52 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Okrem toho pokuta v sume 320 eur je neprimerane vysoká sankcia oproti výške samotného úveru. Odvolací súd preto zhodne so súdom prvej inštancie konštatoval neprijateľnosť zmluvnej pokuty, ktorá - ak mala byť právom akceptovateľná ako prejav zmluvnej autonómie - mala byť výsledkom slobodnej vôle oboch zmluvných strán. S ohľadom na tento záver odvolací súd posúdil odvolanie aj v tejto časti ako neopodstatnené. Žalobca tiež nepreukázal náklady, ktoré mu mali vzniknúť v súvislosti s mediačným a rozhodcovským konaním, pričom v odvolaní nijako nevyvrátil argumenty súdu prvej inštancie, že tieto náklady ani nepreukázal. V odvolaní sa žalobca zaoberal povinnosťami mediátora a prípustnosťou rozhodcovského konania, čo nemá vplyv na preukázanie dôvodnosti nákladov, ktoré mu mali v týchto konaniach vzniknúť. Ani doklady, ktoré predložil neprípustne až spolu s odvolaním (§ 366 CSP), v skutočnosti nepreukazovali, že uplatnené náklady v konkrétnej výške aj vynaložil.

9. Z uvedených dôvodov odvolací súd považoval námietky žalobcu vznesené v odvolaní za neopodstatnené a nedôvodné, a preto odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie ako vecne správne podľa § 387 ods. 1 CSP potvrdil.

10. S ohľadom na výsledok odvolacieho konania by mala úspešná žalovaná nárok na náhradu trov konania (§ 255 ods. 1 CSP). Keďže žalovanej v tomto štádiu konania žiadne trovy nevznikli, odvolací súd rozhodol (§ 396 ods. 1, § 262 ods. 1 CSP), že sa jej nárok na ich náhradu nepriznáva.

11. Toto rozhodnutie prijal senát odvolacieho súdu pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu možno podať dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419, § 420, § 421 CSP), v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii.

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).